

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                          |                           |               |
|--------------------------|---------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 742/2531 | พนักงานอัยการจังหวัดลำปาง | โจทก์         |
|                          | โจทก์ร่วม                 | โจทก์         |
|                          | นางกิมหลั่น โนชัยวงศ์     | โจทก์         |
|                          | นายเกษม ปัญญาทอง          | จำเลย         |
|                          | นายเกษม ปัญญาทอง จำเลย    | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ  
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นางกิมหลั่นโนชัยวงศ์ ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์  
ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  
335 ให้ลงโทษจำคุก 2 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 335 วรรคสอง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน(อันดับ 77,78)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 120,000 บาท (อันดับ 54 แผ่นที่ 2,61)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกา  
ของจำเลยประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุจะพิจารณาให้  
ปล่อยชั่วคราวระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

---

พิจาระห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกา  
ของจำเลยประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุจะพิจารณาให้  
ปล่อยชั่วคราวระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ